

Nr. 57 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 10. März 1938, 16.30 Uhr

R 43 II/450a, Bl. 208–210 Niederschrift des RIM, Umdruck¹

Anwesend: StS Pfundtner (Vorsitz), MD Schütze, MR Ermert, ORR Dellbrügge (RIM); StS Freisler, Präs. Palandt, MR Richter (RJuM); MDgt. Fischbach (RFM); MR Burkart (PrFM); MD Sommer (StdF); RKabR Killy (Rkei).

Beginn: 16:30

Ort: Reichsinnenministerium

[BEVÖLKERUNGSPOLITISCHE FRAGEN UND MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES HÖHEREN VERWALTUNGSNACHWUCHSES]

Staatssekretär Pfundtner begrüßte zunächst die Erschienenen, legte die Gründe klar, die zur Einberufung dieser Sitzung geführt hätten, und umriß die Fragen, die zur Erörterung stünden.

Ministerialdirektor Sommer erläuterte im einzelnen die Gedankengänge, die in der Denkschrift des Stellvertreters des Führers vom 1. Juli 1937 niedergelegt sind². Man müßte dem Absterben des akademischen Standes steuern und den Werdegang des Akademikers billiger, einfacher und so gestalten, daß der Akademiker mit 25 Jahren eine Ehe eingehen könne. Industriegehälter könnten vom Staat nicht gezahlt, es müsse aber versucht werden, durch frühzeitige Verselbständigung und Stärkung des Verantwortungsbewußtseins die notwendige Berufsfreude zu haben. Die Mehrzahl der höheren Beamten würde mit Arbeiten beschäftigt, die keineswegs den Kapitalaufwand ihrer Ausbildung rechtfertigten. Die heranwachsende Jugend könne auch nicht mehr wie die frühere bevormundet werden, sondern verlange nach Selbständigkeit. Diese Maßnahmen müßten getroffen werden, um zu verhindern, daß für die Staatsauslese nur ein Nachwuchs übrig bleibe, der in Wehrmacht und freien Berufen keine Verwendung fände. Der von ihm vorgeschlagene Weg einer Vorpraxis, der Ableistung des Arbeits- und Wehrdienstes, des Studiums mit nur einer Abschlußprüfung scheine ihm ein geeigneter Weg zu sein. Durch die Vorpraxis würde einmal die Zeit zwischen Reifeprüfung und Arbeitsdienst überbrückt, zum anderen würden zum juristischen Studium dann nur noch die gehen, die Lust und Liebe dazu hätten. Die Frage, ob Studienbeihilfen zu gewähren seien, solle vorläufig dahingestellt bleiben. Das Hochschulstudium müsse völlig umgestaltet und auch das Examen mehr auf das Praktische abgestellt werden. An die Prüfung schließe sich dann der Vorbereitungsdienst, der bezahlt werden müsse. Durch die Möglichkeit, für den höheren Dienst nicht Geeignete in den mittleren Dienst zu überführen, würde keine Zeit für diese jungen Leute verloren gehen.

Seine Ausführungen seien lediglich eine Diskussionsgrundlage und könnten noch in verschiedener Hinsicht einer Änderung unterworfen werden.

Staatssekretär Pfundtner erwiderte, daß auch vom Innenministerium die Nachwuchsnot frühzeitig erkannt sei, eine Not, die gemeistert werden müsse. Ob der von Ministerialdirektor Sommer vorgeschlagene Weg die einzige und endgültige Lösung bringen könne, darüber zu beraten, sei die heutige

¹ Den vertretenen Ressorts am 23. 3. 1938 übersandt; R 43 II/450a, Bl. 207. Zu der Besprechung hatte der RIM mit Schreiben vom 22. 2. eingeladen; ebd. Bl. 204. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12124. – Fehlerhafter Gebrauch der indir. Rede wie in der Vorlage übernommen.

² Abdruck: ARH IV, Nr. 115.

Aufgabe. Wesentlich dafür sei, ob die Justizverwaltung eine Regelung im Sinne der Denkschrift für tragbar halte.

Staatssekretär Freisler begrüßte die Auffassung des Problems an sich mit dem Ziel, den höheren Beamten schon mit 25 Jahren wirtschaftlich zu sichern. Man könne jedoch an der gegenwärtigen Ausbildungszeit nicht einsparen, auch bei der Justizprüfungszeit³ sei eine Verkürzung nicht mehr möglich. Darüber hinaus habe die Justizverwaltung als Abgaberesort die Verpflichtung, für andere Verwaltungen und Berufe auszubilden. So hätten von den 3000 im Jahre 1937 geprüften Referendaren 2700 sofort bestanden, davon würden für die Justizverwaltung und Anwaltschaft höchstens 900 gebraucht. Der Rest ginge zu anderen Verwaltungen, Organisationen und zur Wirtschaft. Die Frage einer Besoldung der Referendare sei wiederholt erörtert [worden] und berge, so erwünscht sie sei, gewisse Schwierigkeiten deshalb in sich, weil damit eine Sicherstellung nicht nur für die Staatsanwörter, sondern auch für die Anwörter anderer Berufe gegeben würde. Für die Justizverwaltung würde ein Aufwand von 20 bis höchstens 24 Millionen Reichsmark jährlich erforderlich sein.

Folgende Punkte seien wichtig:

– 1.

Die bisherige Studienzeit von 6 Semestern werde beibehalten, zumal auch ungefähr 90% der Studenten mehr als sechs Semester brauchten.

– 2.

Der Universitätsbetrieb sei änderungsbedürftig. Dafür sei aber die Zuständigkeit des Reichsjustizministers nicht gegeben.

– 3.

Zwei Prüfungen müßten bleiben, da die zweite Prüfung die Frage der praktischen Bewährung zum Gegenstand habe.

– 4.

Die Referendarbesoldung solle ausgebaut werden. Eine selbständigere Tätigkeit der Referendare könne jedoch bei Gerichtsbehörden im ersten Jahr nicht erfolgen.

– 5.

Es sei nicht möglich, die Ausbildung für den höheren und gehobenen mittleren Dienst bis zu einem bestimmten Punkt gleichmäßig zu gestalten. Die Zulassung zum mittleren Dienst dürfe nicht von dem Bestehen des Abituriums abhängig gemacht werden.

– 6.

Die Justizverwaltung sei an sich bereit, einer Verwendung der nicht bestandenen Referendare im mittleren Dienst näherzutreten, in der Erwartung, daß alle übrigen Verwaltungen sich prozentual beteiligten. Da es sich nur um einen geringen Bruchteil, jährlich etwa 60, handle, brauchten die Bedenken nicht zu groß zu sein.

– 7.

Die Anwörter könnten nach einer einjährigen Assessorenzeit planmäßig angestellt werden. Dafür sei aber eine größere Zahl von Planstellen erforderlich.

Staatssekretär Freisler erklärte abschließend die Frage der früheren planmäßigen Anstellung für das Wesentlichste.

Ministerialdirektor Sommer sagte die Unterstützung des Stellvertreters des Führers für die Besoldung der Referendare zu. Auch begrüßte er die Auffassung des Reichsjustizministers, die sich mit der des Innenministers decke, daß das Abiturium nicht die Voraussetzung für die Anstellung im mittleren Dienst bilden soll.

Staatssekretär Pfundtner wies darauf hin, daß das Innenministerium die Vereinheitlichung der Ausbildung für den mittleren Dienst auf der Grundlage der mittleren Reife anstrebe. Ferner wäre sich das Innenministerium schon seit einiger Zeit klar darüber, daß die Reichsgrundsätze geän-

³ Nach Maßgabe der *Justizausbildungsordnung* vom 22. 7. 1934 (RGBl. I S. 727); vgl. ARH IV, Nr. 73 zu Anm. 3.

dert und die bisherigen Anwärterdienstzeiten herabgesetzt werden müßten⁴. Die bestehenden Bestimmungen seien seinerzeit notwendig gewesen, um eine gleichmäßige Personalwirtschaft aller Verwaltungen zu ermöglichen. Man habe zunächst an eine Senkung auf 3, 2 und 1 Jahr gedacht und sei dementsprechend auch schon an den Reichsminister der Finanzen herangetreten. Es sei aber zweifelhaft, ob diese Maßnahme heute noch ausreichend sei und ob man nicht auf 2 oder gar 1 Jahr heruntergehen müßte.

Ministerialdirektor Dr. Schütze ging davon aus, daß die Aussprache ergeben habe, daß eine besondere Laufbahn für den gehobenen mittleren Dienst bestehen bleiben solle. Dies sei auch erforderlich. An sich beständen Bedenken, Referendare, die die Prüfung nicht bestanden hätten, in größerer Zahl in den mittleren Dienst zu übernehmen. Sofern es sich aber nur um eine kleine Zahl handele, würden Schwierigkeiten wohl kaum vorhanden sein. Die Verwaltung müsse aber für den höheren Dienst unbedingt an dem zweiten Examen festhalten. Auch die Verkürzung des Vorbereitungsdienstes sei nicht möglich⁵. Soweit das für die Prüfungszeit angängig wäre, würde es auch für die Verwaltung durchgeführt werden. Die Anwärterdienstzeit könne gesenkt werden, wenn angängig auf 2 Jahre. Man müsse sich aber darüber klar sein, daß schon diese Senkung die Bewilligung einer größeren Zahl von Planstellen erfordern würde. Bei einer Verkürzung der Anwärterdienstzeit auf 1 Jahr entfiele auch der Anreiz zur Heirat und die bisherige Neufestsetzung der Diätensätze für Verheiratete bleibe wirkungslos. Zudem würde Probendienst und Anwärterdienst zusammenfallen.

Ministerialdirigent Dr. Fischbach gibt davon Kenntnis, daß auch der Reichsminister der Finanzen auf dem Standpunkt stünde, daß das Studium reformbedürftig sei. Man könne eventuell daran denken, dem Studenten bereits in den letzten Semestern einen Einblick in den Geschäftsbetrieb bei Behörden zu geben. Diese Tätigkeit dürfe aber nicht in die Ferien verlegt werden. Es sei zu prüfen, ob sie den Vorbereitungsdienst bei Amtsgerichten ersetzen könne. Die Frage der zweiten Prüfung sei nach dem bisherigen Verlauf der Aussprache klar. Seiner Auffassung nach könne auch der Vorbereitungsdienst unter Umständen noch gekürzt werden, da die Verwaltungsstation für die allgemein juristische Ausbildung nach der jetzigen Durchführung keinen besonderen Inhalt habe.

(Zuruf des *Staatssekretärs Freisler*: Die Verwaltungsstation soll fakultativ gestaltet werden.)

Die Verkürzung der Anwärterdienstzeit sei Sofort-Programm. Der Reichsminister der Finanzen werde wahrscheinlich einer Herabsetzung auf 2 Jahre zustimmen, jedoch müsse die Frage der Neubewilligung von Planstellen besonders geprüft werden. Wichtig sei dabei, ob nicht bei einer Durchorganisation eine gewisse Funktionsverlagerung von höheren Beamten auf mittlere Beamte stattfinden könne, in der Justizverwaltung z. B. durch Ausbau der Rechtspflege, Einstellung von Friedensrichtern⁶ usw. Immerhin müsse man bei Neuordnung des juristischen Ausbildungsganges mit den anderen Studienzweigen Schritt halten. Auch die Referendarbesoldung sei eine Frage, die sorgsam erwogen werden müsse.

Ministerialrat Burkart ist der Auffassung, daß das juristische Problem nicht von anderen Problemen gelöst werden könne. Auch dürfe man auf keinen Fall zu einer Niveausenkung kommen. Der Preußische Finanzminister werde der Schaffung neuer Planstellen zustimmen. Die Frage der Referendarbesoldung werde sich in der Gesamtziffer anders auswirken als lediglich unter dem Gesichtspunkt eines Ressorts betrachtet. Dazu könne man heute abschließend nicht Stellung nehmen⁷.

⁴ Bisher vier Jahre gemäß § 4 (2) der *Reichsgrundsätze über Einstellung, Anstellung und Beförderung der Reichs- und Landesbeamten* vom 14. 10. 1936 (RGBl. I S. 893).

⁵ Jeweils drei Jahre für Gerichts- wie Regierungsreferendare, in der Verwaltung nach Maßgabe der VO über die Ausbildung für den höheren Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung vom 29. 6. 1937 (RGBl. I S. 666).

⁶ Die Ergänzung des Strafverfahrensrechts um eine Friedensrichter- und Schiedsmannsordnung zur Erledigung kleinerer Offizialdelikte war Bestandteil der im Febr. 1936 durch die amtl. Strafrechtskommission vorgeschlagenen Reformen gewesen; Näheres s. GRUCHMANN, Justiz, S. 992 ff., 1017.

⁷ Zur Wortmeldung Burkarts übermittelte das PrFM den Ressorts am 14. 4. 1938 folg. Protokollberichtigung: „MinRat Burkart brachte eingangs zum Ausdruck, daß die angeschnittene Frage von grundsätzlicher Bedeutung nicht nur für den juristischen und Verwaltungsnachwuchs, sondern gleichermaßen für alle sonstigen Laufbahnen sei. Die Frage der Referendarbesoldung wie auch die Schaffung von Planstellen bei der Herabsetzung der Anwärterdienstzeit müsse für alle Ressorts gleichmäßig entschieden

Staatssekretär Pfundtner stellte abschließend fest:

– 1.

Die Anwärterdienstzeiten der Reichsgrundsätze sollen durch die Reichsminister des Innern und der Finanzen beschleunigt geändert, und zwar mindestens auf 2 Jahre herabgesetzt werden⁸.

– 2.

Für die Frage der Neubewilligung von Planstellen, der Gehaltsverlagerung und der Referendarbesoldung sind die Finanzressorts im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fachminister federführend.

– 3.

Die Verwendung der Referendare, die die 2. Prüfung nicht bestanden haben, im mittleren Dienst wird vom Reichsjustizministerium weiterverfolgt.

– 4.

Die Prüfungsabkürzung für die Regierungsreferendare wird vom Innenministerium durchgeführt.

– 5.

Im übrigen besteht Einigkeit darüber, daß die vorhandenen freien Stellen ohne Rücksicht auf die bisherige Anwärterdienstzeit sofort besetzt werden sollen.

Pfundtner

werden. Auch er begrüßte das Bestreben, den Beamtennachwuchs möglichst mit 25 Jahren wirtschaftlich so zu sichern, daß eine Eheschließung möglich sei. Dies dürfe aber nicht durch eine Niveausenkung erkaufte werden. Es sei im Gegenteil, wenn der Staat seinen großen Aufgaben gerecht werden wollte, notwendig, Anforderungen und Leistungen des Nachwuchses zu steigern. Wegen der Referendarbesoldung und der Schaffung von Planstellen bei Herabsetzung der Anwärterdienstzeit sehe der Preußische Finanzminister den Anregungen der Ressorts entgegen. Die entsprechenden Entscheidungen würden dann im Einvernehmen mit dem Reichsfinanzminister gleichmäßig für alle Verwaltungen und für alle Laufbahnen (Techniker, Philologen usw.) zu treffen sein. Eine positive Lösung dieser beiden Punkte sei seitens des Preußischen Finanzministers um so mehr zu erwarten, als dieser sich gegen Lösungen ausspreche, die auf eine Senkung der jetzigen Ausbildungs- und Leistungsansprüche hinausliefen. – Im übrigen müßten die höh[ere] und gehobene mittl[ere] Laufbahn ausbildungsmäßig scharf getrennt bleiben. Die etwaige Übernahme durchgefallener Referendare in den geh[obenen] mittl. Dienst könne nur von Fall zu Fall erörtert werden.“ R 43 II/450a, Bl. 213 f.

⁸ Einen entspr. Entwurf, der die generelle Ausnahmeerteilung aufgr. § 17 der Reichsgrundsätze (Dok. Nr. 67 Anm. 4) vorsah, stellte der RIM am 16. 3. 1938 dem RFM und RMRk zu; R 43 II/450a, Bl. 205 f. Jedoch machte RKabR Killy geltend, daß die Ressorts von sich aus wohl kaum ermächtigt seien, „*allgemein* eine „Ausnahme“ von diesen Grundsätzen zuzulassen, da ein solcher Vorgang nicht eine Ausnahme, sondern eine Abänderung der vom Führer und Reichskanzler ergangenen Grundsätze bedeutet“. Statt dessen schlug er einen RdErl. vor mit der Eingangsformel: „Auf Grund einer uns erteilten besonderen Ermächtigung des Führers und Reichskanzlers ...“, wobei diese Ermächtigung ohne weiteres (d. h. ohne FV) unterstellt werden könne; ebd. Bl. 211 f. In dieser Form erging der gemeinsame RdErl. des RIM, RFM und RMRk vom 7. 6. 1938 (RMBliV S. 969): Anwärter des höheren Dienstes konnten danach schon nach zwei Jahren auf eine Planstelle übernommen werden, „nationalsozialistisch bewährte Anwärter“, soweit sie „sich dienstlich besonders bewährt und die vorgeschriebenen Staatsprüfungen mit hervorragendem Erfolg abgelegt“ hatten, bereits nach einem Jahr; ebd. Bl. 216–219. – Die Anwärterdienstzeiten für die übrigen Laufbahnen wurden im Rahmen der VO über die Vorbildung und die Laufbahnen der dt. Beamten vom 28. 2. 1939 (RGBl. I S. 371) festgelegt; Aktenmaterial zu ihrer Vorbereitung und Durchführung s. R 43 II/451, Bl. 1–100.

Zitierhinweis

Nr. 57 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 10. März 1938, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d057>